

0099728-39.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... alguns julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, COMO MEIO DE PROVA, É PLENAMENTE APTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU E FIXAÇÃO DA AUTORIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0099728-39.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0099728-39.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 836/2015 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO SERGIO JANUARIO DA HORA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PAULO SÉRGIO JANUÁRIO DA HORA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal, porque no dia 22 de agosto de 2015, por volta das 08:10 horas, no interior de uma agência do Banco Itaú localizada na Avenida Sumaré, nº 300, Perdizes, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, constrangeu Cassio de Azevedo Simionato a fornecer senha do seu cartão bancário, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Portaria às fls. 05/06; boletim de ocorrência às fls. 07/09; relatório de

investigação às fls. 11/12, 47/49 e 226/227; termo de declarações às fls. 27/28, 43/44, 82; auto de exibição e apreensão à fl. 10; auto de reconhecimento fotográfico às fls. 29, 83 e 116; termo de interrogatório à fl. 121; laudo pericial às fls. 133/163; link das imagens à fl. 362.

A denúncia foi recebida 09 de junho de 2021 (fl. 241), o réu foi regularmente citado (fl. 269) e apresentou resposta à acusação (fl. 273).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia (fls. 336/346 e 381). Em contra partida, preliminarmente, a Defesa pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento pessoal. No mérito, pediu a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 158 do CP para o crime de estelionato. (fls. 389/407)

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade no reconhecimento em sede policial. Como é sabido, trata-se o inquérito policial de procedimento inquisitivo, de caráter administrativo e preparatório de futura ação penal, que tem com fim precípua formar a convicção do órgão julgador a respeito da admissibilidade da acusação. Nestes termos, eventual nulidade ocorrida nesta fase não macula o futuro processo, no qual deverão ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesta ótica:

"A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"(HC393.172/RS, Rel.Ministro FELIXFISCHER,QUINTATURMA,DJe 6/12/2017).

"Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da opinião delicti do Órgão Ministerial" (HC nº 170.379/PR, Relator Min. Jorge Mussi, 5.^a Turma, DJE 01.02.2012).

Consequentemente, não há que se falar em nulidade no reconhecimento pessoal, eis que seguiram as recomendações legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência.

A autoria, de igual forma, também restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima estava fazendo uso de um caixa eletrônico dentro de uma agência do banco Itaú quando foi abordada por um indivíduo que informou que terminal por ele utilizado não estava em funcionamento. Ato contínuo, fez menção de estar armado, pediu para que a vítima não reagisse, pois haveria outro indivíduo junto na empreitada e ordenou que inserisse a senha do cartão na máquina. Na sequência, subtraiu o cartão da vítima e efetuou uma compra, informada via SMS do celular, antes que o cartão fosse bloqueado.

Em solo policial, o ofendido fez a descrição do elemento que o abordou e, após analisar as imagens do circuito interno do banco e as fotografias mostradas, reconheceu o acusado por fotografia.

É preciso reforçar que o reconhecimento fotográfico que embasou o ajuizamento da ação penal foi efetuados apenas um mês após o cometimento do delito, de forma que pode ser tido como verossímil e crível.

Corroborando este entendimento, colaciono alguns julgados:

"APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PARTICIPOU EFETIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO NARRADO NA DENÚNCIA. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, COMO MEIO DE PROVA, É PLENAMENTE APTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU E FIXAÇÃO DA AUTORIA DELITUOSA, DESDE QUE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE CONVICÇÃO. A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DÁ-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA "RES". A PENA DO RÉU, NA FASE PRIMEIRA, FOI CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPROVADA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. REGIME FECHADO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o Juiz ou Desembargador se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Precedentes do STF. 2. A autoria do crime de roubo restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, por intermédio de fotografia, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. 3. Depoimentos dos policiais civis harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ (...)" (TJ-SP - APL: 00302161420128260554 SP 0030216-14.2012.8.26.0554, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/10/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 11/11/2015) - negrito aposto.

"NULIDADES PROVA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VALIDADE INDEFERIMENTO DE PLEITOS DEFENSIVO POSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. Reconhecimento fotográfico regularmente realizado pela vítima na polícia e confirmado em Juízo é prova apta para embasar a condenação. O indeferimento dos pleitos defensivo não configura cerceamento de defesa ou ausência de isonomia na apreciação do requerimento das partes. LATROCÍNIO TENTADO - ANIMUS NECANDI DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, e, a fim de assegurar a subtração, dispararam contra a vítima, de rigor o decreto condenatório pelo latrocínio tentado." (TJ-SP - APL: 900000022720098260606 SP 90000002-27.2009.8.26.0606, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/04/2013) - negrito aposto. De toda sorte, posteriormente a vítima efetuou o reconhecimento pessoal do acusado com segurança, afastando qualquer possibilidade de dúvida. Não há que se falar, ainda, em contradição insanável no depoimento da vítima, como afirmado pela defesa. As narrativas da vítima foram seguras e coesas. Pequenos equívocos são aceitáveis, considerando o lapso temporal considerável entre a data dos fatos e sua oitiva em juízo. Ademais, as imagens das câmeras de segurança são nítidas e mostram toda a ação delituosa, conforme narrado pela vítima.

Tal é a jurisprudência:

"Ora, pequenas divergências, se é que existem, não têm o condão de enfraquecer o conjunto probatório, até porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, o relato colhido em Juízo é absolutamente coerente". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0006813-63.2012.8.26.0506, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 16/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/10/2014).

"É cediço na Jurisprudência que as pequenas divergências e contradições nos depoimentos das testemunhas não anulam a prova, se confirmam o fato delituoso de forma segura na parte principal como ocorreu na hipótese vertente. Porque as pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano,

agravadas, em geral, pelas circunstâncias em que a prova é realizada, desconfia-se do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante verificar se, embora discrepantes detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato, como no caso em tela." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0061295-51.2004.8.26.0114, Rel. Des. Paiva Coutinho, j. em 14/12/2011, 11ª Câmara de Direito Criminal, registro em 32/01/2012).

Mas não é só. O policial civil Rodrigo, que fez parte da equipe que investigou o caso, esclareceu toda a sequência que levou à identificação do réu e reforçou a tese acusatória. O agente policial contou que, diante das informações repassadas pela central de monitoramento do banco, de que o acusado já era conhecido por aplicar golpes de estelionato dentro das agências do Banco Itaú, obteve imagens captadas pelas câmeras de segurança e, pelo sistema ALPHA, obteve a ficha de identificação civil do acusado com sua fotografia. Esta foi a fotografia mostrada à vítima, que prontamente o reconheceu. Indagado se havia mostrado também o álbum de fotografias com outros indivíduos não se recordou.

Por sua vez, o réu, em solo policial, permaneceu em silêncio, ao contrário do alegado pela Defesa, de que não houve interrogatório na fase pré processual e, ainda, o policial civil Rodrigo não teve contato com o réu, pois a qualificação e interrogatório foram realizados via carta precatória (fl. 121)

Em juízo, o réu negou a prática do delito a ele imputado. Afirmou já ter cometido outros delitos anteriormente, no qual o cliente pedia ajuda e efetuava a troca dos cartões, mas negou a extorsão ora em análise, alegando que o "banco quer incriminá-lo em todas as ocorrências que envolvem os delitos praticados dentro das agências do Itaú".

Sua negativa do acusado não merece acolhimento, porquanto restou isolada nos autos, sobretudo quando confrontadas com as demais provas colhidas durante a instrução processual - todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque, além das narrativas seguras da vítima e do investigador, as imagens do circuito interno são claras a apontar que o acusado participou da empreitada delitiva juntamente com outros dois indivíduos.

Caracterizado está, portanto, o crime de extorsão praticado pelo réu. Trata-se do apossamento definitivo de patrimônio alheio, espelhado pelos termos com o fim de obter para si indevida vantagem econômica. A conduta típica do delito em apreço é constranger a vítima, ou seja, obrigá-la mediante grave ameaça ou violência, o que efetivamente ocorreu no caso em comento.

Presente, também, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, pois três foram os indivíduos que concorreram para a consumação do crime, unindo esforços e agindo em conluio a fim de ensejar a consumação do delito.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo nos exatos moldes do artigo 158, §1º, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/3 acima do mínimo legal, alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. Cuida-se de pessoa que apresenta múltiplas condenações definitivas posteriores ao caso que ora se julga (Processo nº 0000721-34.2016.8.26.0537, Processo nº 0003348-22.2013.8.26.0050, Processo nº 0019162-69.2016.8.26.0050, Processo nº 1500952-36.2019.8.26.0228, Processo nº 0010282-38.2014.8.26.0348, Processo nº 0001516-40.2014.8.26.0495, Processo nº 0000721-34.2016.8.26.0537). Em que pese tal fato não possa ser utilizado para caracterizar maus antecedentes, sua personalidade enseja a majoração da reprimenda. A personalidade de um indivíduo é algo complexo, que envolve múltiplas variáveis e fatores os quais não podem ser avaliados sem um conhecimento técnico específico. De fato, não se trata, como é evidente, de um conceito jurídico, mas sim, de matéria explorada em outros campos do saber, e, em especial na psicologia, na psiquiatria e na antropologia.

Para a análise deste requisito, utilizam-se fatos pretéritos que não puderam ser utilizados como antecedentes como elementos informativos para a formação de um

juízo.

Dir-se-á que haveria uma contradição: se não pode ser utilizado como antecedente, por que seria possível para a personalidade? A questão é que no caso de antecedentes há um conceito técnico-jurídico em voga que precisa ser compatibilizado com o princípio da inocência, ao passo que a análise da personalidade, que não é um conceito jurídico, comporta a invocação de qualquer fato relevante.

E normalmente, consoante as máximas da experiência e a lógica, o envolvimento contínuo e renitente com atos delitivos, ainda que sem que tenham redundado em condenação, é um indicativo de uma personalidade que não assimilou os valores da convivência em sociedade, certos ou errados, não importa.

Não há como não aferir, porque seria ingenuidade demasiada, que a grande maioria dos indivíduos que apresenta significativo número de inquéritos ou processo em curso não tenha efetiva propensão do delito. É o que a realidade mostra. Ademais, tais elementos ainda que não totalmente dignos de confiança, ainda são melhores do que especulações puras que costumam ocorrer.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §1º, do artigo 158, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, redundando a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Considerando a personalidade criminosa do agente, o regime inicial de cumprimento de pena para o delito praticado será o fechado.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO SÉRGIO JANUÁRIO DA HORA como incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no patamar mínimo.

Mantenho a prisão para recorrer, dado o imenso histórico criminal do réu, com muitas condenações definitivas, demonstrando que em liberdade oferece risco concreto à segurança pública. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito